

제 목 구내식당 위탁운영 용역계약 특수조건 불합리

소 관 부 서(기관) ★★★★★처, ※※본부

조 치 부 서(기관) ★★★★★처, ※※본부

내 용

1. 업무 개요

★★★★처와 ※※본부는 20××. ×. ××. 구내식당 위탁운영 용역계약을 체결하면서 계약일반사항 이외에 특수조건을 정하여 이를 계약¹⁾에 포함하였다.

2. 판단 기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 한다) 제5조(계약의 원칙) 제1항에 따르면 계약은 서로 대등한 입장에서 당사자의 합의에 따라 체결되어야 한다고 되어 있고²⁾ 국가계약법 시행령 제4조(계약의 원칙)에 따르면 계약을 체결함에 있어 관계법령에 규정된 계약상대자의 계약상 이익을 부당하게 제한하는 특약 또는 조건을 정하여서는 아니 된다고 되어 있다.

-
- 1) 관련문서: ◆◆◆◆처-2×××(20××.××.××.) 「한국조폐공사 구내식당 위탁운영 용역 계약체결(통보)」, ◆◆◆◆처-2×××(20××.××.××.) 「※※본부 구내식당 위탁운영 용역 계약체결(통보)」
- 2) 대법원은 “국가를 당사자로 하는 계약이나 공공기관의 운영에 관한 법률의 적용 대상인 공기업이 일방 당사자가 되는 공공계약은 사경제의 주체로서 상대방과 대등한 지위에서 체결하는 사법상의 계약으로 본질적인 내용은 사인 간의 계약과 다를 바가 없으므로 법령에 특별한 정함이 있는 경우를 제외하고는 서로 대등한 입장에서 당사자의 합의에 따라 계약을 체결하여야 하고 당사자는 계약의 내용을 신의성실의 원칙에 따라 이행하여야 하는 등 사적 자치와 계약자유 원칙을 비롯한 사법의 원리가 원칙적으로 적용된다.” 고 판시하여 기본적으로는 계약 당사자 간의 합의가 있으면 계약 내용이나 조치의 효력을 함부로 부인할 수 없음을 천명하고 있음.(대법원 2001.12.11.선고 2001다33604판결 참조)

따라서 용역계약의 적정한 이행을 위해 특수조건을 정할 때에는 계약당사자가 서로 대등한 입장에서 합의하여야 하고 그 내용이 현저히 균형을 잃어 계약당사자 일방에게 유리하거나 불리하지 않도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ★★★★★처와 ※※본부가 20××. ×. ××. 체결한 구내식당 위탁운영 용역계약 특수조건을 확인한 결과 계약상대자의 자유로운 의사결정을 제한하거나 일방에게 유리한 내용이 일부 포함되어 있어 합리적으로 개선할 필요가 있는 것으로 판단된다.

관계부서(기관) 의견 ★★★★★처, ※※본부는 감사결과를 수용하면서 불합리한 내용을 수정 보완하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

★★★★★처장, ※※본부장은

계약상대자의 자유로운 의사결정을 제한하거나 일방에게 유리한 구내식당 위탁운영 용역 계약 특수조건을 합리적으로 개정하시기 바랍니다. (통보)